



PUTUSAN

Nomor 1407 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

THERESIA, bertempat tinggal di Perumahan *Green Lake City*, *Cluster Europe* 5, Nomor 52, RT 006, RW 010, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Solihin HD, S.H., dan Mistadi, S.H., Para Advokat pada *Law Office M. Solihin HD & Partners, Fully Integrated Legal Services*, beralamat di Gedung Wisma Seba, Lantai III, Room 307, Jalan Kramat Kwitang I, Nomor 11 A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022; Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

TJHANG SAW EN, bertempat tinggal di Jalan Pulo Mas Timur II/82, RT 004, RW 012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur; Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1407 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat pemilik sah separo harta perkawinannya dengan Budiyanto berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 784/Semanan, semula tercatat atas nama Budiyanto, sekarang atas nama Tergugat, setempat dikenal sebagai Perumahan Taman Semanan Indah, Blok D8, Nomor 37, RT 010, RW 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
5. Menyatakan risalah lelang atas nama Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2002/PIE/196, tanggal 5 November 2002, atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 784/Semanan, semula atas nama Budiyanto, sekarang atas nama Tergugat, setempat dikenal sebagai Perumahan Taman Semanan Indah, Blok D8, Nomor 37, RT 010, RW 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menyatakan risalah lelang atas nama Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2002/PIE/196, tanggal 5 November 2002, atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 784/Semanan, semula atas nama Budiyanto, sekarang atas nama Tergugat, setempat dikenal sebagai Perumahan Taman Semanan Indah, Blok D8, Nomor 37, RT 010, RW 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dibatalkan;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 784/Semanan semula atas nama Budiyanto, sekarang atas nama Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan seperti sedia kala atas nama Budiyanto;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiel kepada Penggugat sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi imateriel kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1407 K/Pdt/2024



11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara Penggugat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt., tanggal 9 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 389/PDT/2022/PT DKI, tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 620/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Juli 2022, Nomor 389/PDT/2022/PT DKI *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Februari 2022, Nomor 620/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt.;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat pemilik sah separo harta perkawinannya dengan Budiyanto berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 784/Semanan, semula tercatat atas nama Budiyanto, sekarang atas nama Tergugat, setempat dikenal sebagai Perumahan Taman Semanan Indah, Blok D8, Nomor 37, RT 010, RW 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
4. Menyatakan risalah lelang atas nama Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2002/PIE/196, tanggal 5 November 2002, atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 784/Semanan, semula atas nama Budiyanto, sekarang atas nama Tergugat, setempat dikenal sebagai Perumahan Taman Semanan Indah, Blok D8, Nomor 37, RT 010, RW 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menyatakan risalah lelang atas nama Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2002/PIE/196, tanggal 5 November 2002, atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 784/Semanan, semula atas nama Budiyanto, sekarang atas nama Tergugat, setempat dikenal sebagai Perumahan Taman Semanan Indah, Blok D8, Nomor 37, RT 010, RW 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dibatalkan;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 784/Semanan, semula atas nama Budiyanto, sekarang atas nama Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan seperti sediakala atas nama Budiyanto;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiel kepada

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1407 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi imateriel kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara Pemohon Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana posita dan petitum gugatan Penggugat, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, salah satunya adalah Risalah Lelang Nomor 123/2012, tanggal 24 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, maka seharusnya pihak yang membuat atau menerbitkan risalah lelang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena itu, dengan tidak ditariknya pihak yang membuat atau menerbitkan risalah lelang sebagai pihak dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1407 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi THERESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **THERESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1407 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1407 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)